Prot. n. **8567 – 6.5.465** All.ti n. **23** Rassina, **27 ottobre 2026**

OGGETTO: **APPALTO DI LAVORI, SOTTO SOGLIA, RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA PORRE A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE, DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 20 kWp:**
RICHIESTA DI OFFERTA / PREVENTIVO.

CUP - H71B24000490006

COESIONE ITALIA 21-27 TOSCANA | Cofinanziato dall'Unione europea | Regione Toscana

La presente lettera di invito contiene le norme e le modalità per la partecipazione, compilazione e presentazione dell'offerta economica e di tutta la documentazione richiesta a corredo dell'offerta stessa, nonché il criterio di aggiudicazione e le altre ulteriori informazioni relative alla procedura di affidamento dell'appalto di lavori in oggetto, riguardante: "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA PORRE A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE, DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 20 kWp".

Codesta spettabile ditta è invitata alla presente procedura di affidamento interamente gestita dalla piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla Regione Toscana in collaborazione con il gestore del Sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana (START), di seguito, meglio specificata.

S i p r e c i s a

che la tipologia dei lavori e le modalità di esecuzione dell'appalto in oggetto, oltre alle relative norme contrattuali che lo disciplinano, sono indicate nei documenti di gara già predisposti dall'Amministrazione comunale di Castel Focognano e disponibili tra la documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START: https://start.toscana.it/;

i n p a r t i c o l a r e

Visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ssmmii, di seguito denominato «Codice»;

Vista la determinazione n. 260 del 26/10/2026 a firma del Responsabile Unico del Progetto (RUP), arch. Filippo Rialti, con la quale è stato validato il progetto esecutivo riguardante l'opera pubblica in oggetto;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 26/10/2026, con la quale è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo riguardante l'opera pubblica in oggetto;

Vista la determinazione/decisione a contrarre n. 261 del 27/10/2026 a firma del RUP, il cui contenuto s'intende qui *in toto* richiamato, quale parte integrante e sostanziale della presente lettera d'invito, anche se non materialmente allegato;

Visto l'art. 83, co. 3 lett. e), del d.lgs. 159/2011 e ssmmii, con il quale si dispone, a carico del Comune, di acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del suddetto decreto legislativo prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 83, co. 3 lett. e), del d.lgs. 159/2011 e ssmmii, con il quale si dispone che la documentazione di cui al comma 1 del sopra citato articolo non è comunque richiesta per i provvedimenti, gli atti e i contratti il cui valore complessivo non risulti superiore a 150.000 euro;

Visto che per l'appalto in oggetto non è necessario acquisire, preventivamente, né la comunicazione antimafia né l'informazione antimafia, trattandosi di lavori con previsione d'importo contrattuale inferiore a 150.000,00 euro (d.lgs. 159/2011 e ssmmii);

Visto l'art. 25, del d.lgs. 36/2023, rubricato "Piattaforme di approvvigionamento digitale";

Visto l'art. 50, co. 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023, rubricato "Procedure per l'affidamento";

Considerata l'eccelsa professionalità acquisita nel settore impiantistico (codice ATECO 2026: 43.21.01) e l'ottimo livello tecnico-organizzativo raggiunto, con la presente siamo a chiedere alla SV la migliore offerta economica per eseguire, a perfetta regola d'arte, i lavori in oggetto, e per lo scopo, si forniscono i seguenti elementi:

1. – STAZIONE APPALTANTE

Comune di Castel Focognano (AR), con sede in piazza Giuseppe Mazzini nc 3 – Rassina (AR)
PEC: comune.castelfocognano@postacert.toscana.it
Unità Organizzativa n° 3 - Ufficio Lavori Pubblici
tel. ufficio: 0575/5154315 - e-mail ufficio: filipporialti@casentino.toscana.it
codice univoco: **UFJLIL**
RUP: arch. Filippo Rialti

2. – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

La presente procedura di affidamento ha per oggetto la realizzazione di tutte le categorie di lavoro debitamente esplicitate nel computo metrico estimativo afferente il progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 26/10/2026.

Il criterio di aggiudicazione prescelto, per l'appalto di lavori in oggetto, è quello del **minor prezzo** così come disciplinato dall'art. 50, co. 4, del d.lgs. 36/2023.

L'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, è pari a € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila e centesimi zero), desunto al netto dell'IVA di rivalsa, dovuta nei termini di legge.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo massimo fissato a base di gara.

Per l'espletamento del presente appalto sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza, i cui costi ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ssmmii, non soggetti a ribasso, ammontano a € 1.500,00 (euro millecinquecento e centesimi zero), oltre all'IVA di rivalsa, dovuta nei termini di legge.

L'importo posto a base d'asta, relativo all'appalto di lavori in oggetto, è pari a € 56.500,00 (euro cinquantaseimilacinquecento e centesimi zero), di cui € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila e centesimi zero) per i lavori ivi previsti ed € 1.500,00 (euro millecinquecento e centesimi zero) per i costi stimati della sicurezza in ottemperanza al d.lgs. 81/2008 e ssmmii.

3. – TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELL'OFFERTA

Per partecipare al presente appalto la SV, **entro e non oltre il periodo compreso tra le ore 09:00 am del giorno 28/10/2026 e le ore 09:00 am del giorno 09/11/2026**, dovrà accedere alla procedura in oggetto identificandosi all'indirizzo: https://start.toscana.it/ e inserire la documentazione di cui al successivo **punto 5.**

4.– PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:

- il RUP procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti;
- il RUP procede quindi all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche.

Il sistema telematico in automatico procede alla valutazione delle offerte economiche presentate dagli operatori economici concorrenti e provvede a definire la graduatoria.

Il RUP procede quindi all'aggiudicazione provvisoria della gara.

Alle fasi della procedura può assistere, in qualità di uditore, il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.

5. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA

Per inviare l'offerta dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura in oggetto, **entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente punto 3[1],** la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA *di cui ai successivi punti;*

B) L'OFFERTA ECONOMICA e LE DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE, *di cui ai successivi punti B.1, B.2 e B.3.*

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1) Schema della Lettera Commerciale per la regolamentazione dei lavori (denominato "allegato B");
2) Modello di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, per il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento (denominato "allegato C");
3) Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 e dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" (denominato "allegato D");

[1] Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio

4) Modello di dichiarazione di presa d'atto della documentazione di gara e dei luoghi interessati dall'appalto di lavori in oggetto (denominato "allegato E");
5) Modello di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, per i costi della manodopera e della sicurezza aziendale (denominato "allegato F");
6) Modello di dichiarazione sostitutiva antimafia d.lgs. 159/2011 e ssmmii (denominato "allegato G");
7) Modello per l'impegnativa a costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (denominato "allegato H");
8) Modello per avvalimento – dichiarazione sostitutiva ditta Avvalente o Ausiliata (denominato "allegato I");
9) Modello per avvalimento – dichiarazione sostitutiva ditta Ausiliaria (denominato "allegato L").

Tutti i modelli (rispettivamente denominati: "allegato C", "allegato D", "allegato E", "allegato F", "allegato G", "allegato H" e il DGUE) dovranno essere debitamente compilati e firmati digitalmente dal suo sottoscrittore, o in alternativa sottoscritti dal titolare o legale rappresentate o procuratore del concorrente, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", e inseriti nella sezione "Documentazione allegata" presente sulla piattaforma START.

I modelli, afferenti: il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento ("allegato C"), l'insussistenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011 ("allegato G") e l'avvalimento ("allegati I e L") devono essere resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ssmmii e sono quindi soggetti alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L'offerta economica, espressa in **valuta**, in ribasso rispetto all'importo a base d'asta indicato al precedente **punto 1**, che l'operatore economico offre per eseguire i lavori oggetto del presente appalto, dovrà essere corredata di:

1) Modello di dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento (denominato "allegato C");
2) Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 e dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" (denominato "allegato D");
3) Modello di dichiarazione di presa d'atto della documentazione di gara e dei luoghi interessati dall'appalto di lavori in oggetto (denominato "allegato E");
4) Modello di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, per i costi della manodopera e della sicurezza aziendale (denominato "allegato F");
5) Modello di dichiarazione sostitutiva antimafia d.lgs. 159/2011 e ssmmii (denominato "allegato G");
6) Modello per l'impegnativa a costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (denominato "allegato H");

7) Modello per avvalimento – dichiarazione sostitutiva ditta Avvalente o Ausiliata (denominato “allegato I”);
8) Modello per avvalimento – dichiarazione sostitutiva ditta Ausiliaria (denominato “allegato L”);
9) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE - “allegato M”), generato direttamente dalla piattaforma START;
10) Modello di “Offerta economica”, generato direttamente dalla piattaforma START;
11) Copia conforme del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. in corso di validità, in data NON ANTERIORE DI SEI MESI a quella fissata per l'indagine di mercato, ove sia dichiarato che a carico della predetta Ditta non risulti pervenuta negli ultimi 5 (cinque) anni alcuna dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
12) Copia conforme del certificato DURC in corso di validità;
13) Copia del documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante della ditta concorrente;
14) Opzionale: l’attestato di qualificazione SOA (Società Organismi di Attestazione), comprovante la capacità tecnica ed economica dell’operatore economico;
15) Opzionale: autocertificazione antimafia riguardante la dichiarazione sostitutiva d’iscrizione alla White List, con riportato il termine di validità dell’iscrizione e la Prefettura presso la quale è stata presentata la relativa domanda;
16) Opzionale: autocertificazione riguardante la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del rating di legalità, con riportato gli estremi della deliberazione il termine di durata e successive modifiche e rinnovi.

B.1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L’operatore economico, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 e ssmmii, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori pubblici, è tenuto a presentare sulla piattaforma START, **a pena di esclusione dalla presentazione dell’offerta**, il modello precompilato di dichiarazione sostitutiva, denominato “allegato C”, a mezzo del quale dichiarare il possesso dei requisiti di:

a) ordine generale (di capacità giuridica a contrattare con la P.A.) di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;
b) ordine speciale di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023, quali:
   idoneità professionale;
   capacità economica e finanziaria;
   capacità tecniche e professionali;
c) idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 90, co. 9, lett. a) e b), del d.lgs. n. 81/2008.

Il modello debitamente compilato dovrà essere firmato digitalmente dal suo sottoscrittore, o in alternativa sottoscritto dal titolare o legale rappresentate o procuratore del concorrente, e inserirlo nella sezione “Documentazione allegata” presente sulla piattaforma START.

B.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA L'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI DECADENZA, DIVIETO O SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 67 D.LGS. 159/2011

L'operatore economico, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 e ssmmii, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori pubblici, è tenuto a presentare sulla piattaforma START, **a pena di esclusione dalla presentazione dell'offerta**, il modello precompilato di dichiarazione sostitutiva, denominato "allegato G", a mezzo del quale ciascun soggetto interessato è tenuto a dichiarare:
"che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011".
Il modello debitamente compilato dovrà essere firmato digitalmente dal suo sottoscrittore, o in alternativa sottoscritto dal titolare o legale rappresentate o procuratore del concorrente, e inserirlo nella sezione "Documentazione allegata" presente sulla piattaforma START.

B.3) OFFERTA ECONOMICA

Per presentare il documento "Offerta economica" l'operatore economico dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico e individuata la gara a cui intende partecipare dovrà cliccare sul nome della stessa per accedere al dettaglio.

  Nella pagine di dettaglio sarà possibile visualizzare i dati principali della gara e scaricare la documentazione allegata. Per inviare l'offerta occorrerà cliccare su "Presenta Offerta".

- **Compilare** i form on line *Presenta Offerta* (Passo 1: definizione della forma di partecipazione – Passo 2: caricamento della documentazione – Passo 3: presenta offerta).

  La sezione del "Passo 3" presenterà un riepilogo di tutta la documentazione caricata, con evidenziati i risultati della verifica della firma digitale apposta su ciascun documento.
  In fondo alla pagina saranno presenti i pulsanti "Elimina bozza" e "Invia offerta". Cliccando su "Invia offerta" l'offerta sarà infine presentata.

  ATTENZIONE: il portale chiederà la conferma della volontà di inviare l'offerta mediante un apposito pop-up. Di seguito saranno visualizzate la ragione sociale dell'Operatore Economico, la data e l'ora di presentazione dell'offerta. Confermati i dati il sistema invierà in automatico una mail all'indirizzo inserito dall'Operatore Economico (OE) in fase di registrazione.

Ai sensi dell'art. 17, co. 6 secondo capoverso, del d.lgs. 31/03/2023 n. 36 l'**offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile** fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

L'offerta/preventivo, per la finalità che riveste l'intervento in oggetto nell'ambito della programmazione europea PR FESR 2021-2027, deve essere corredata da una garanzia fideiussoria (garanzia provvisoria) pari all' **1% (uno per cento)** dell'importo posto a base d'asta, ammontante a € 56.500,00 (euro cinquantaseimilacinquecento e centesimi zero), perciò corrispondente a € 565,00 (euro cinquecentosessantacinque e centesimi zero), ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, co. 1 e 2, e dell'art. 106 del d.lgs. 36/2023 e ssmmii.

6. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE E DI ESCLUSIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

a) - Determina la non abilitazione alla presentazione dell'offerta il fatto che l'offerta e gli altri documenti di cui al precedente punto 5:

- non risultino pervenuti sul sistema telematico entro il termine stabilito al precedente **punto 3**, anche se sostitutivi di offerta precedente.

b) - Determina l'esclusione dalla gara il fatto che le Dichiarazioni per la partecipazione e l'Offerta economica di cui ai punti B.1, B.2 e B.3:

- manchi;
- non sia firmata digitalmente (ove richiesto);
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (ove richiesto);
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non contenga l'indicazione del valore offerto e le dichiarazioni presenti nel modello precompilato;
- il valore offerto sia in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, di cui al precedente **punto 2**;
- non contenga l'indicazione della forma nella quale il soggetto intende partecipare alla procedura;
- non contenga le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 100 del d.lgs. 36/2023;
- nel caso in cui siano indicati soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del **presente invito**, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui all'art. 94, co. 1, del d.lgs. 36/2023;
- manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte della SV.
- non contenga le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 100 , co. 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. 36/2023;
- non contenga le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 90, co. 9, lett. a) e b), del d.lgs. 81/2008 e ssmmii;

- non contenga il modello di dichiarazione sostitutiva relativo ai costi della manodopera e della sicurezza aziendale (denominato “allegato F”);
- non contenga le dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011 e ssmmii.

N.B. Sono escluse altresì le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra procedura.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL’ART. 101 DEL D.LGS. 36/2023

Ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti la documentazione presentata sulla piattaforma START (compreso il documento di gara unico europeo - DGUE - di cui all'art. 91 del predetto decreto legislativo), con esclusione di quelle relative all'offerta tecnica ed economica, si avvale della facoltà concessa, dal suddetto articolo, per richiedere all’operatore economico le integrazioni ritenute opportune con lo scopo di sanare omissioni, inesattezze e irregolarità rilevate nel corso della procedura di aggiudicazione, nonché eventuali chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla Stazione Appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

8. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALL’OFFERTA

Per il presente appalto il documento dell’offerta economica deve essere corredato, obbligatoriamente, anche della seguente documentazione integrativa:

a) schema del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori nei cantieri [POS: piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, lett. h)] del d.lgs. 81/2008;

b) numero di conto corrente bancario o postale dedicato per l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge n. 136/2010 e ssmmii;

c) copia del documento d'identità e del codice fiscale di tutte le persone delegate ad operare sul numero di conto corrente bancario o postale dedicato sopra richiesto;

Per agevolare la fase di verifica riguardante il possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 94 e 100 del d.lgs. 36/2023 si invita, infine, la SV a presentare la seguente documentazione qualora detenuta:

d) eventuale attestato di qualificazione SOA (Società Organismi di Attestazione), comprovante la capacità tecnica ed economica dell’operatore economico;

e) eventuale autocertificazione antimafia riguardante la dichiarazione sostitutiva d’iscrizione alla White List, con riportato il termine di validità dell’iscrizione e la Prefettura presso la quale è stata presentata la relativa domanda;

f) eventuale autocertificazione riguardante la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del rating di legalità attribuito con pertinente deliberazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con riportato gli estremi della deliberazione il termine di durata e successive modifiche e rinnovi;

9. AVVERTENZE

- *Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;*
- *La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione;*
- *Possono partecipare alla gara i soggetti per i quali non sussistano i motivi di esclusione indicati agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. 36/2023;*
- *L'Amministrazione potrà procedere alla verifica delle offerte che risultino anomale ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023;*
- *L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG);*
- *L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;*
- *L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;*
- *L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;*
- *L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;*
- *L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.*

10. DISPOSIZIONI FINALI

a) Le liquidazioni avverranno secondo le disponibilità di cassa del Comune di Castel Focognano, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ai sensi della legge di stabilità n. 199/2025 e ssmmii.

b) Ai sensi dell'art. 121, co. 2, del d.lgs. 36/2023 il RUP ha facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto per ragioni di necessità o di pubblico interesse, con proprio atto motivato, purché il periodo di sospensione non superi **un quarto della durata complessiva** prevista per l'esecuzione dei lavori in oggetto e comunque **non ecceda i sei mesi complessivi**;

c) Ai sensi dell'art. 120, co. 9, del d.lgs. 36/2023, per l'appalto in oggetto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

d) Ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, per l'appalto in oggetto, si dispone che qualora risulti necessario realizzare lavori complementari o affini a quelli previsti nel progetto

esecutivo non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera in oggetto o del contratto iniziale, questi possono essere aggiudicati direttamente all'operatore economico che esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

d.1) tali lavori complementari o affini a quelli previsti nel progetto esecutivo non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

d.2) il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per lavori complementari o affini a quelli previsti nel progetto esecutivo non deve superare il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale e comunque inferiore a ***10.000,00 (diecimila)*** *euro, desunto al netto dell'IVA di rivalsa dovuta nei termini di legge (cfr combinato disposto dell'art. 120, co. 1, lett. a) e co. 3, lett. b) del d.lgs. 36/2023);*

d.3) i prezzi da applicare per i lavori complementari o affini a quelli previsti nel progetto esecutivo devono essere desunti o dal prezzario regionale o dal bollettino ingegneri vigente alla stipula del contratto iniziale;

e) Ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. t), dell'Allegato II.14, del d.lgs. 36/2023, il Direttore dei Lavori ha facoltà di prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte dello stesso come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

f) La presente **lettera d'invito** pur rimanendo sotto il profilo strutturale e funzionale assimilabile al bando di gara – in quanto *lex specialis* dell'appalto in oggetto – si distingue da esso per l'invito a offrire indirizzato solo a soggetti determinati, anziché alla generalità dei potenziali interessati.

11. ALLEGATI

a) *Copia della determinazione a contrarre n. 261 del 27/10/2026, convertita in formato pdf;*

b) *Schema della lettera commerciale per la regolamentazione dei lavori (denominato "allegato B");*

c) *Modello di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, per il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento (denominato "allegato C");*

d) *Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 e dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" (denominato "allegato D");*

e) *Modello di dichiarazione di presa d'atto della documentazione di gara e dei luoghi interessati dall'appalto di lavori in oggetto (denominato "allegato E");*

f) *Modello di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, per i costi della manodopera e della sicurezza aziendale (denominato "allegato F"),*

g) *Modello di dichiarazione sostitutiva antimafia d.lgs. 159/2011 e ssmmii (denominato "allegato G");*

h) *Modello per l'impegnativa a costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (denominato "allegato H");*

i) *Modello per avvalimento – dichiarazione sostitutiva ditta Avvalente o Ausiliata (denominato "allegato I");*

j) *Modello per avvalimento – dichiarazione sostitutiva ditta Ausiliaria (denominato "allegato L");*

k) *Modello del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), generato direttamente dalla piattaforma START;*

l) *Copia degli elaborati progettuali ritenuti più significativi per comprendere tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'offerta economica da presentare in sede di gara (n° 12 elaborati tecnico-economici convertiti in formato pdf).*

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi (*cfr* art. 55 del d.lgs. 31/03/2023 n. 36); decorso tale termine il soggetto concorrente risultante aggiudicatario del presente appalto ha la facoltà, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto senza poter accampare richieste di indennizzi o risarcimenti di sorta nei confronti del Comune di Castel Focognano.

L'erogazione del corrispettivo dovuto avverrà secondo le disponibilità di cassa del Comune di Castel Focognano nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ai sensi della legge di stabilità n.199/2025 e ssmmii.

IN OGNI CASO **L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ, PREVISTA DALL'ART. 108, CO. 10, DEL D.LGS. 36/2023, DI DECIDERE DI NON PROCEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE SE NESSUNA OFFERTA RISULTI CONVENIENTE O IDONEA** IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO.

Pertanto resta inteso che la presente richiesta non vincola in nessun modo il Responsabile Unico del Progetto, né tanto meno la Stazione Appaltante, in quanto non si configura la sussistenza di nessuna gara informale.

Il Comune di Castel Focognano, quale Stazione Appaltante, si riserva inoltre la facoltà di interrompere, modificare, prorogare e/o sospendere la presente procedura, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera d'invito si fa espresso riferimento - in quanto applicabili - alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in materia.

Con l'occasione, certi di farle cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Filippo Rialti

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ***"Codice dell'amministrazione digitale"***

Rialti Filippo
27.10.2026
12:13:38
GMT+00:00